

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 4 - HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 14/2025/HS-ST
Ngày 28/11/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - HÀ TĨNH**

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Phú.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Quốc Thảo và ông Lê Anh Hùng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thuỷ - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Bà Dương Thị Vân Anh - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2025 tại Hội trường xét xử, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 15/2025/TLST-HS ngày 11 tháng 11 năm 2025, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 11/2025/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 11 năm 2025 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị O, **sinh ngày 20 /11/1996; căn cước số 042086019861, cấp ngày 17/12/2021, nơi cấp Cục C1 - Bộ C2;** nơi sinh: Xã P, tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Thôn N, xã P, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể: Không; con ông Nguyễn Hồng Q, sinh năm 1973 và bà Nguyễn Thị Kim C, sinh năm 1973; chồng, con: chưa có; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 24/7/2025 cho đến nay. Có mặt.

- Bị hại: Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1959; nghề nghiệp: Làm Ruộng; địa chỉ: Thôn T, xã P, tỉnh H, vắng mặt.

Người đại diện theo uỷ quyền của bị hại bà Nguyễn Thị Đ: Ông Cao T, sinh năm 1957 (chồng bị hại); nghề nghiệp: Làm Ruộng; địa chỉ: Thôn T, xã P, tỉnh H, **vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.**

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Ông Phạm Hồng S, sinh năm 1976; nghề nghiệp: Lao động tự do; địa chỉ: Thôn T, xã H, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt.

+ Ông Nguyễn Hồng Q, sinh năm 1973; nghề nghiệp: Lao động tự do; địa chỉ: Thôn N, xã P, tỉnh Hà Tĩnh, có mặt.

+ Ông Cao Văn Q1, sinh năm 1988; nghề nghiệp: Lao động tự do; địa chỉ: Thôn H, xã C, tỉnh Lâm Đồng, vắng mặt.

- *Người làm chứng:*

+ Chị Nguyễn Thị T1; sinh năm 1998; địa chỉ: Thôn T, xã P, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt.

+ Bà Phan Thị Q2; sinh năm 1980; địa chỉ: Thôn T, xã P, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt.

+ Bà Hán Thị T2; sinh năm 1972; địa chỉ: Thôn T, xã P, tỉnh Hà Tĩnh, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Vào khoảng 07 giờ 05 phút ngày 25/5/2025, Nguyễn Thị O, có giấy phép lái xe mô tô điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38S1 - 0406 theo đường Quốc lộ 15 đi từ hướng Ủy ban nhân dân (UBND) xã H (cũ) đi xã P (cũ), nay xã P đi về xã H, tỉnh Hà Tĩnh (mới). Khi đi đến K+225 quốc lộ A thuộc địa phận thôn T, xã P (mới), thì Nguyễn Thị O phát hiện phía trước ở phần đường của O đi có bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1959, đi xe mô tô biển kiểm soát 38P1-138.26 đang đi ngược chiều tới, bà Đ điều khiển xe mô tô nhưng không đội mũ bảo hiểm, tay phải điều khiển xe mô tô, tay trái cầm một chiếc ô để che mưa đi không đúng phần đường, rồi bất chuyển hướng sang phần đường đi của mình. Lúc này, O điều khiển xe mô tô sang bên trái để tránh xe mô tô của bà Đ, thì bà Đ cũng điều khiển xe chuyển hướng về phần đường bên phải theo hướng di chuyển của mình, nhưng O cũng không giảm tốc độ để có thể dừng lại đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết mưa và đoạn đường có biển cảnh báo nguy hiểm dẫn đến xe mô tô do O điều khiển đâm vào xe mô tô do bà Đ, làm cho bà Đ và O cùng hai phương tiện đều ngã xuống đường về phần đường bên trái theo chiều hướng của O đi. Hậu quả, bà Đ bị chấn thương sọ não được đưa đến bệnh viện, điều trị đến ngày 10/6/2025 ra viện. Bị cáo cũng bị chấn thương được đưa đến bệnh viện điều trị đến ngày 02/6/2025 ra viện.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ được xác định tại Km 440-225 đường Q, **thuộc địa phận thôn T, xã H, huyện H, (nay xã P), tỉnh Hà Tĩnh**. Mặt đường Quốc lộ 15 rải thảm nhựa bằng phẳng, rộng 6,1 mét; giữa đường có vạch kẻ sơn nét đứt màu vàng chia đường thành hai phần. Quá trình khám nghiệm chọn mép đường bên phải đường Quốc lộ 15 hướng xã P **đi Ủy ban nhân dân (UBND) xã H (cũ)** làm mép chuẩn trong quá trình khám nghiệm. Mốc cố định đo đến mép đường chuẩn là 0,4 mét. Dấu vết máu thứ nhất (đánh số 01): Đo từ mốc cố định theo hướng Đông đến tâm của dấu vết máu thứ nhất là 125,5m. Dấu vết máu (đánh số 01) không rõ hình dạng chiều hướng, kích thước (0,7x0,3)m, trạng thái đã khô, nằm trên phần đường bên phải đường Quốc lộ 15 theo chiều hướng từ xã P **đi Ủy ban nhân dân (UBND) xã H (cũ)**. T3 dấu vết máu cách mép đường chuẩn 2,4m. Vùng mảnh vỡ (đánh số 2): Đo từ tâm dấu vết máu thứ nhất theo hướng Đông Bắc đến tâm của vùng mảnh vỡ là 0,5m. Vùng mảnh vỡ gồm nhiều mảnh vỡ không rõ hình dạng, trên mặt đường

Q, phần lớn nằm trên phần đường bên phải đường Quốc lộ 15 theo chiều hướng từ xã P **đi Ủy ban nhân dân (UBND) xã H (cũ)**. Xe mô tô biển kiểm soát 38P1-138.26 (đánh số 3): T3 dấu vết vùng mảnh vỡ cách tâm trục bánh xe phía sau xe mô tô biển kiểm soát 38P1-138.26 là 0,7m. Xe mô tô ngã nghiêng bên phải, nằm trên phần đường bên phải đường Quốc lộ 15 theo chiều hướng từ xã P **đi Ủy ban nhân dân (UBND) xã H (cũ)**. Xe mô tô biển kiểm soát 38S1-0406 (đánh số 4): T3 trục bánh xe phía sau xe mô tô biển kiểm soát 38P1-138.26 cách tâm trục bánh xe phía trước xe mô tô biển kiểm soát 38S1-0406 là 0,7m. T3 trục bánh xe phía trước xe mô tô biển kiểm soát 38S1-0406 cách mép đường chuẩn 2,6m. T3 trục bánh xe phía sau xe mô tô biển kiểm soát 38S1-0406 cách mép đường chuẩn 2,8m. Dấu vết máu thứ hai (đánh số 5): T3 trục bánh xe phía trước xe mô tô biển kiểm soát 38S1-0406 cách tâm dấu vết máu thứ hai là 0,3m. Dấu vết máu thứ 2 trên hiện trường không rõ hình dạng, chiều hướng, kích thước (0,4x0,3)m, trạng thái đã khô, nằm trên phần đường bên phải đường Quốc lộ 15 theo chiều hướng từ xã P **đi Ủy ban nhân dân (UBND) xã H (cũ)**. T3 dấu vết máu cách mép đường chuẩn 2,8m. Dấu vết cày thứ nhất (đánh số 6): T3 của dấu vết máu thứ hai cách điểm cuối dấu vết cày thứ nhất là 1m, điểm cuối dấu vết cày thứ nhất trùng với mặt ngoài của bàn dầm chân phía trước bên phải xe mô tô biển kiểm soát 38P1-138.26. Dấu vết cày thứ hai (đánh số 7): Điểm đầu dấu vết cày thứ nhất cách điểm đầu dấu vết cày thứ 2 là 0,3m. Dấu vết cày thứ hai trên mặt đường dài 0,25m; rộng 0,005m, chiều hướng Đ - T, nằm trên phần đường bên phải đường Quốc lộ 15 theo chiều hướng từ xã P **đi Ủy ban nhân dân (UBND) xã H (cũ)**. Hệ thống biển báo giao thông trên hiện trường: Đo từ mốc cố định theo hướng Đông đến Cột biển báo W.207b là 55m. Cột biển báo W.207b nằm bên phải đường Quốc lộ 15 theo hướng xã P **đi Ủy ban nhân dân (UBND) xã H (cũ)**. Đo từ tâm trục bánh xe phía sau xe mô tô biển kiểm soát 38S1-0406 theo hướng Đông đến Cột biển báo W.207b là 45,5m. Cột biển báo W.207b nằm bên trái đường Quốc lộ 15 theo hướng xã P **đi Ủy ban nhân dân (UBND) xã H (cũ)**. Đo từ cột biển báo W.207b theo hướng Đông 16m là cột biển báo W.207c. Cột biển báo W.207c nằm bên trái đường Quốc lộ 15 theo hướng xã P **đi Ủy ban nhân dân (UBND) xã H (cũ)**.

Biên bản khám nghiệm phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 38P1 - 138.26, lập hồi 08 giờ 00 phút ngày 09/6/2025, phản ánh: Cụm đèn phía trước bị gãy bung rời khỏi vị trí ban đầu. Góc bên trái ốp trước tay lái có dấu vết nứt vỡ. Cụm gương chiếu hậu bên trái bị gãy bung rời khỏi phương tiện. Cánh yếm bên trái có dấu vết gãy vỡ, trượt xước, chiều hướng từ trước ra sau. Góc bên trái ốp mặt nạ phía trước có vết mài trượt, chiều hướng từ trước ra sau. Cần số bị cong vênh, chiều hướng từ trước ra sau. Mặt bên trái của động cơ có vết nứt vỡ, trượt xước, bám dính chất màu nâu, chiều hướng từ trước ra sau.

Biên bản khám nghiệm phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 38S1 - 0406 lập hồi 09 giờ 40 phút ngày 09/6/2025, phản ánh: Lốp, sẫm bánh trước bị bung rời khỏi vành bánh xe. Vành bánh xe phía trước bị cong vênh, chiều hướng từ ngoài vào tâm, theo chiều chuyển động tiến của bánh xe. Mặt bên trái máy ơ trước có dấu vết nứt vỡ hướng từ ngoài vào tâm. Đầu phía trước của cung chắn bùn phía trước có vết nứt vỡ. Ốp phản quang phía trước bên trái bị gãy rời khỏi phương

tiện. Ốp mặt nạ bị gãy rời khỏi phương tiện. Cụm đèn chiếu sáng phía trước có vết nứt vỡ, cong vênh, chiếu hướng từ trước ra sau.

Bản kết luận giám định số 751/KT-KTHS ngày 14/6/2025 của Phòng K kết luận: Vị trí va chạm giữa hai xe mô tô: Bánh trước, (trung tâm) bánh trước, cung chấn bunn phía trước bánh trước xe mô tô biển kiểm soát 38S1 - 0406 va chạm với cánh yếm bên trái, cần số, mặt bên trái của động cơ xe mô tô biển kiểm soát 38P1 - 138.26. Hai xe mô tô va chạm ngược chiều với nhau. Vị trí va chạm giữa xe mô tô biển kiểm soát 38S1 - 0406 và xe mô tô biển kiểm soát 38P1 - 138.26 nằm trên phần đường bên phải đường quốc lộ 15 thuộc địa phận thôn T, xã H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh chiều hướng từ xã P, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh (cũ) đi UBND xã H, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh (cũ).

Bản Kết luận giám định thương tích số 187/KLTTCT-TTPY&GDYK ngày 03/7/2025 kết luận: Ổ đụng dập và xuất huyết vùng thái dương trái; xuất huyết khoang dưới nhện thủy thái dương trái, di chứng cứng nửa người bên phải mức độ vừa, khuyết xương sọ vùng thái dương; vùng thái dương bên trái sẹo phẫu thuật kích thước lớn; vùng giữa trán sẹo vết thương kích thước trung bình; mặt trong khớp gối phải sẹo vết thương kích thước lớn, tỷ lệ tổn thương cơ thể của bà Nguyễn Thị Đ là 80%.

Bản Kết luận giám định thương tích số 186/KLTTCT-TTPY&GDYK ngày 03/7/2025 kết luận: Mép trong mi trên mắt trái sẹo vết thương hình chữ “T”, vùng gò má và sống mũi sẹo vết thương kích thước 0,1 cm x 0,3 cm, gãy xương mũi bên trái, tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị Nguyễn Thị O là 20%.

Bản Kết luận định giá tài sản số 804/KL-HĐĐG ngày 25/9/2025 xác định: Phần hư hỏng của xe mô tô biển kiểm soát 38P1-138.26 là 1.493.000 đồng và phần hư hỏng của xe mô tô biển kiểm soát 38S1-0406 là 1.320.000 đồng.

Kết quả xét nghiệm đối với Nguyễn Thị O và bà Nguyễn Thị Đ không có nồng độ cồn trong máu, hơi thở, âm tính với ma túy.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình bị hại đã thoả thuận bồi thường số tiền 70.000.000 đồng chi phí điều trị tổn hại sức khỏe và thiệt hại xe mô tô có liên quan đến vụ tai nạn. Hiện ông Cao T là người đại diện hợp pháp bị hại không có yêu cầu gì thêm và có đơn đề nghị miễn trách nhiệm hình sự, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; ông Nguyễn Hồng Q (cha của bị cáo) không có yêu cầu gì.

Tại bản cáo trạng số 03/CT-VKS-KV4 - Hà Tĩnh, ngày 03/11/2025 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Hà Tĩnh truy tố bị cáo Nguyễn Thị O về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 36 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo **từ 12 đến 15 tháng cải**

tao không giam giữ. Miễn khẩu trừ thu nhập cho bị cáo, buộc bị cáo phải chịu án phí theo quy định.

Bị cáo đã khai nhận về hành vi của mình như nội dung trên, xin được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo với lời khai của những người tham gia tố tụng và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án như biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan trong vụ tai nạn, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai người đại diện hợp pháp của bị hại và các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định: Vào khoảng 07 giờ 05 phút, ngày 25/5/2025, tại Km400+225 Quốc lộ A thuộc địa phận thôn T, xã P, tỉnh Hà Tĩnh, bị cáo Nguyễn Thị O điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 38S1- 0406 theo hướng xã H (cũ) đi xã P (cũ), nay xã P đi về xã H, tỉnh Hà Tĩnh (mới) do tránh xe ngược chiều không đúng quy định, không giảm tốc độ hoặc dừng lại một cách an toàn khi có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm, có biển W207 và trời mưa nên phần bánh trước xe mô tô bị cáo điều khiển va chạm với phần cánh yếm bên trái, cần số, mặt bên trái của động cơ xe mô tô biển kiểm soát 38P1 - 138.26 do bà Nguyễn Thị Đ điều khiển theo hướng ngược chiều. Hậu quả vụ tai nạn giao thông làm bà Nguyễn Thị Đ bị chấn thương sọ não, chấn thương khớp gối với tổng tổn thương cơ thể là 80%, còn bị cáo cũng bị chấn thương mép trong mi trên mắt trái và vùng gò má trái tỷ lệ tổn thương là 20%. Hành vi của bị cáo do không tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ, đã vi phạm quy định tại điểm b, m khoản 3 Điều 12 và khoản 1 Điều 17 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Khoản 3 Điều 12 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: *Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn trong các trường hợp sau đây: ...; b. Có báo hiệu cảnh báo nguy hiểm; m. Điều kiện trời mưa.* Khoản 1 Điều 17 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: *Tránh xe đi ngược chiều: 1. Trên đường không phân chia thành hai chiều xe chạy riêng biệt, hai xe đi ngược chiều tránh nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ và*

cho xe đi về bên phải theo chiều xe chạy của mình. Như vậy lỗi chính gây ra vụ tai nạn giao thông vẫn thuộc về bị cáo. Do đó, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; Bị cáo tự nguyện bồi thường thiệt hại; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đại diện theo hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; ngoài ra xét về yếu tố lỗi trong vụ án người bị hại cũng có một phần lỗi, **khi điều khiển xe mô tô tham gia giao thông không** đội mũ bảo hiểm, tay phải điều khiển xe còn tay trái cầm một chiếc ô để che mưa và đi không đúng phần đường, rồi bất chuyển hướng nên tai nạn đã xảy ra. Do đó bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự

[4] Xét về tính chất hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ. Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt lần đầu phạm tội với lỗi vô ý, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, bị cáo có nơi cư trú ổn định, rõ ràng. Do đó Hội đồng xét xử áp dụng Điều 36 Bộ luật hình sự xử hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo là phù hợp theo chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật.

[5] Xét hiện tại hoàn cảnh của bị cáo chưa có làm việc làm nên không có thu nhập, do đó miễn hình phạt bổ sung và khấu trừ thu nhập đối với **bị cáo**.

[6] Xét luận tội và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là đúng người, đúng tội, đúng quy định của Pháp luật về hình phạt là phù hợp.

[7] Về xử lý vật chứng: Về xử lý vật chứng vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả lại tài sản cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đúng quy định nên miễn xét.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên miễn xét.

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 36 Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị O phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị O **15 (mười lăm) tháng cải tạo không giam giữ. Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày cơ quan được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao**

bản án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị O cho Ủy ban nhân dân xã P, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã P, tỉnh Hà Tĩnh giám sát, giáo dục trong thời gian cải tạo không giam giữ.

Trường hợp người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 100 Luật thi hành án hình sự.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136; điểm a khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Nguyễn Thị O phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Căn cứ các Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự: Bị cáo có quyền kháng cáo toàn bộ bản án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trực tiếp quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người đại diện theo uỷ quyền của bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo toàn bộ bản án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trực tiếp quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND Khu vực 4 - Hà Tĩnh;
- Công an tỉnh Hà Tĩnh (Phòng PV06);
- Phòng PC 10 CA tỉnh Hà Tĩnh;
- THADS tỉnh Hà Tĩnh;
- THA hình sự;
- UBND xã Phúc Trạch;
- Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HSVA - VPTA.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Lê Văn Phú

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Quốc Thảo

Lê Anh Hùng

Lê Văn Phú

Lê Văn

